

## **노인주거복지시설의 시설기준 및 직원배치기준**(제17조제1항 관련)

### 1. 공통사항

#### 가. 시설의 규모

노인주거복지시설(이하 이 표에서 "시설"이라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 인원이 입소할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

- (1) 양로시설 : 입소정원 10명 이상(입소정원 1명당 연면적 15.9㎡ 이상의 공간을 확보하여야 한다)
- (2) 노인공동생활가정 : 입소정원 5명 이상 9명 이하(입소정원 1명당 연면적 15.9㎡ 이상의 공간을 확보하여야 한다)
- (3) 노인복지주택 : 30세대 이상

#### 나. 시설의 구조 및 설비

- (1) 시설의 구조 및 설비는 일조·채광·환기 등 입소자의 보건위생과 재해방지 등을 충분히 고려하여야 한다.
- (2) 복도·화장실·침실 등 입소자가 통상 이용하는 설비는 휠체어 등의 이동이 가능한 공간을 확보하여야 하며 문턱제거, 손잡이 시설 부착, 바닥 미끄럼 방지 등 노인의 활동에 편리한 구조를 갖추어야 한다.
- (3) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 소화용 기구를 비치하고 비상구를 설치하여야 한다. 다만, 입소자 10명 미만인 시설의 경우에는 소화용 기구를 갖추는 등 시설실정에 맞게 비상재해에 대비하여야 한다.
- (4) 입소자가 건강한 생활을 영위하는데 도움이 되는 도서관, 스포츠·레크리에이션 시설 등 적절한 문화·체육부대시설을 설치하도록 하되, 지역사회와 시설간의 상호교류 촉진을 통한 사회와의 유대감 증진을 위하여 입소자가 이용하는데 지장을 주지 아니하는 범위에서 외부에 개방하여 운영할 수 있다.

#### 다. 재가노인복지시설의 병설·운영

시설의 장은 시설의 개방성을 높여 지역사회와의 교류를 증진하고 입소자가 외부사회와의 단절감을 느끼지 아니하도록 하기 위하여 재가노인복지시설을 병설·운영할 수 있다.

### 2. 시설 설치에 관한 특례

가. 시설 설치자는 시설을 설치할 토지 및 건물의 소유권 또는 사용권을 확보하여야 하며, 시설 설치목적 외의 목적에 의한 저당권을 해당 토지 및 건물에 설정하여서는 아니 된다. 다만, 시설(노인복지주택은 임대인 경우에만 해당한다)의 설치목적에 의한 저당권을 설정하는 경우에도 저당권의 피담보채권액과 입소보증금의 합이 건설원가의 80% 이하이어야 한다.

- (1) 임대차계약·지상권설정계약 등 사용계약의 양 당사자는 법인일 것
- (2) 토지 또는 건물에 대한 등기 등 법적 대항요건을 갖출 것
- (3) 사용계약서에 다음의 내용이 포함되어 있을 것
  - (가) 토지 또는 건물의 사용목적이 시설의 설치·운영을 위한 것이라는 취지의 내용
  - (나) 계약기간의 연장을 위한 자동갱신조항
  - (다) 무단 양도(매매, 증여, 그 밖의 권리의 변동)를 수반하는 일체의 행위를 포함한다) 및 전대의 금지조항
  - (라) 장기간에 걸친 임차료 등의 인상방법(무상으로 사용하는 경우는 제외한다)
  - (마) 토지 또는 건물에 대한 사용권자의 우선 취득권에 관한 내용

- (1) 보증내용 : 입소자의 입소보증금 반환채무 이행보증
- (2) 보증가입금액 : 입소보증금 합계의 100분의 50 이상
- (3) 보증가입기간 : 보증금 납부일부터 퇴소시까지
- (4) 보증가입관계 : 시장·군수·구청장을 피보험자로 함
- (5) 보험금 수령방법 : 시장·군수·구청장의 확인 하에 입소자가 보험금을 직접 수령함

[illegible]

|                         |                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소자<br>30명 미만<br>10명 이상 | ○                                                                                                   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 노인공동생활가정                | ○                                                                                                   | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 노인복지주택                  | 침실 1, 관리실 1(사무실·숙직실 포함), 식당 및 조리실 1, 체력단련실 및 프로그램실 1, 의료 및 간호사실 1, 식료품점 또는 매점 1, 비상재해대비시설 1, 경보장치 1 |   |   |   |   |   |   |   |

비고 : 세탁물을 전량 위탁처리하는 경우에는 세탁장 및 세탁물건조장을 두지 아니할 수 있다.

#### 4. 설비기준

| 양로시설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 노인공동생활가정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 노인복지주택                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>가. 침실</p> <p>(1) 독신용·합숙용·동거용 침실을 둘 수 있다.</p> <p>(2) 남녀공용인 시설의 경우에는 합숙용 침실을 남실 및 여실로 각각 구분하여야 한다.</p> <p>(3) 입소자 1명당 침실면적은 5.0m<sup>2</sup> 이상이어야 한다.</p> <p>(4) 합숙용침실 1실의 정원은 4명 이하이어야 한다.</p> <p>(5) 합숙용침실에는 입소자의 생활용품을 각자 별도로 보관할 수 있는 보관시설을 설치하여야 한다.</p> <p>(6) 채광·조명 및 방습설비를 갖추어야 한다.</p> <p>나. 식당 및 조리실: 조리실 바닥재는 내수소재이고, 조리실은 세척 및 배수에 편리한 구조여야 한다.</p> | <p>가. 침실</p> <p>(1) 독신용·동거용·합숙용 침실을 둘 수 있다.</p> <p>(2) 남녀공용인 시설의 경우에는 합숙용 침실을 남실 및 여실로 각각 구분하여야 한다.</p> <p>(3) 입소자 1명당 침실면적은 5.0m<sup>2</sup> 이상이어야 한다.</p> <p>(4) 합숙용침실 1실의 정원은 4명 이하이어야 한다.</p> <p>(5) 합숙용침실에는 입소자의 생활용품을 각자 별도로 보관할 수 있는 보관시설을 설치하여야 한다.</p> <p>(6) 채광·조명 및 방습설비를 갖추어야 한다.</p> <p>나. 식당 및 조리실: 조리실 바닥재는 내수소재이고, 조리실은 세척 및 배수에 편리한 구조여야 한다.</p> | <p>가. 침실</p> <p>(1) 독신용·동거용 침실의 면적은 20m<sup>2</sup> 이상이어야 한다.</p> <p>(2) 취사할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.</p> <p>(3) 목욕실, 화장실 등 입소자의 생활편의를 위한 설비를 갖추어야 한다.</p> <p>(4) 채광·조명 및 방습설비를 갖추어야 한다.</p> <p>나. 프로그램실 : 자유로이 이용할 수 있는 적당한 문화시설과 오락기구를 갖추어야 한다.</p> <p>다. 체력단련실 : 입소 노인들이 기본적인 체력을 유지할 수 있는데 필요한 적절한 운동기구를 갖추어야 한다.</p> <p>라. 의료 및 간호사실 : 진료 및 간호에 필요한 상용의약품·위생재료 또는 의료기구를 갖추어야 한다.</p> <p>마. 경보장치 : 타인의 도움이 필요할 때 경</p> |

다. 세면장 및 샤워실(목욕실)

- (1) 바닥은 미끄럽지 아니하여야 한다.
- (2) 욕조를 설치하는 경우에는 욕조에 노인의 전신이 잠기지 아니하는 깊이로 하고 욕조의 출입이 자유롭도록 최소한 1개 이상의 보조봉과 수직의 손잡이 기둥을 설치하여야 한다.
- (3) 급탕을 자동온도조절장치로 하는 경우에는 물의 최고 온도는 섭씨 40도 이상이 되지 아니하도록 하여야 한다.

라. 프로그램실 : 자유로이 이용할 수 있는 적당한 문화시설과 오락기구를 갖추어 두어야 한다.

마. 체력단련실 : 입소 노인들이 기본적인 체력을 유지할 수 있는데 필요한 적절한 운동기구를 갖추어야 한다.

바. 의료 및 간호사실 : 진료 및 간호에 필요한 상용의약품·위생재료 또는 의료기구를 갖추어야 한다.

사. 경사로 : 침실이 2층 이상인 경우 경사로를 설치하여야 한다. 다만, 「승강기시설 안전관리법」에 따른 승객용 엘리베이터를 설치한 경우에는 경사로를 설치하지 아니할 수 있다.

아. 그 밖의 시설

- (1) 복도·화장실 그 밖의 필요한 곳에 야간 상용등을 설치하여야 한다.
- (2) 계단의 경사는 완만하여야 하며, 난간을 설치하여야 한다.

다. 세면장 및 샤워실(목욕실)

- (1) 바닥은 미끄럽지 아니하여야 한다.
- (2) 욕조를 설치하는 경우에는 욕조에 노인의 전신이 잠기지 아니하는 깊이로 하고 욕조의 출입이 자유롭도록 최소한 1개 이상의 보조봉과 수직의 손잡이 기둥을 설치하여야 한다.
- (3) 급탕을 자동온도조절장치로 하는 경우에는 물의 최고 온도는 섭씨 40도 이상이 되지 아니하도록 하여야 한다.

라. 경사로 : 침실이 2층 이상인 경우 경사로를 설치하여야 한다. 다만, 「승강기시설 안전관리법」에 따른 승객용 엘리베이터를 설치한 경우에는 경사로를 설치하지 아니할 수 있다.

마. 그 밖의 시설

- (1) 복도·화장실 그 밖의 필요한 곳에 야간 상용등을 설치하여야 한다.
- (2) 계단의 경사는 완만하여야 하며, 난간을 설치하여야 한다.
- (3) 바닥은 부드럽고 미끄럽지 아니한 바닥재를 사용하여야 한다.

보가 울릴 수 있도록 거실, 화장실, 욕실, 복도 등 필요한 곳에 설치하여야 한다.

바. 경사로 : 침실이 2층 이상인 경우 경사로를 설치하여야 한다. 다만, 「승강기시설 안전관리법」에 따른 승객용 엘리베이터를 설치한 경우에는 경사로를 설치하지 아니할 수 있다.

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| (3) 바닥은 부드럽고 미끄럽지 아니한 바닥재를 사용하여야 한다. |  |  |
|--------------------------------------|--|--|

#### 5. 직원의 자격기준

| 직종별                 | 자격기준                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 시설의 장(노인복지주택은 제외한다) | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사 자격증 소지자 또는 「의료법」 제2조에 따른 의료인 |
| 사회복지사               | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지사 자격증 소지자                      |
| 요양보호사               | 법에 따른 요양보호사 자격증 소지자                              |

#### 6. 직원의 배치기준

| 직종별<br>시설별   |                               | 시설<br>의<br>장 | 사무<br>국장 | 사회<br>복지사                       | 의사<br>(한의사를<br>포함한다)<br>또는<br>계약의사 | 간호사<br>또는<br>간호조무사 | 요양<br>보호사           | 사무원                                | 영양사                                        | 조리원                                  | 위생원            | 관리인 |
|--------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|
| 양로<br>시설     | 입소자<br>30명<br>이상              | 1명           | 1명       | 1명                              | 1명 이상                              | 입소자<br>50명당<br>1명  | 입소자<br>12.5명당<br>1명 | 1명<br>(입소자 100명<br>이상인 경우로<br>한정함) | 1명<br>(1회 급식<br>인원이<br>50명 이상인<br>경우로 한정함) | 2명<br>(입소자 100명<br>초과할 때마다<br>1명 추가) | 입소자 50명당<br>1명 |     |
|              | 입소자<br>30명<br>미만<br>10명<br>이상 | 1명           |          | 1명                              |                                    | 1명                 | 입소자<br>12.5명당<br>1명 |                                    |                                            | 1명                                   | 1명             |     |
| 노인공동<br>생활가정 |                               | 1명           |          | 입소자<br>4.5명당<br>사회복지사, 간<br>호사, |                                    |                    |                     |                                    |                                            |                                      |                |     |

|        |    |  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------|----|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
|        |    |  | 간호조무사,<br>요양보호사<br>또는<br>조리원 1명 이<br>상 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 노인복지주택 | 1명 |  | 1명                                     |  |  |  |  |  |  |  | 1명 |

－ 위생원 및 요양보호사: 세탁물을 전량 위탁처리하는 경우에는 위생원을 두지 아니할 수 있으며, 입소자로부터 입소비용의 전부를 수납하여 운영하는 양로시설의 요양보호사 배치기준은 입소자 20명당 1명으로 한다.

비고: (1) 사회복지사는 입소자에게 건강유지, 여가선용 등 노인복지 제공계획을 수립하고, 복지증진에 관하여 상담·지도한다.

(2) 의료기관과 협약을 체결하여 의료연계체계를 구축한 경우에는 의사(한의사를 포함한다) 또는 계약의사를 두지 않을 수 있다.

(3) 요양보호사는 요양서비스가 필요한 노인에게 신체활동지원 서비스와 그 밖의 일상생활지원 서비스를 제공한다.

(4) 영양사 및 조리원이 소속되어 있는 업체에 급식을 위탁하는 경우에는 영양사 및 조리원을 두지 않을 수 있다.

(5) 세탁물을 전량 위탁처리하는 경우에는 위생원을 두지 아니할 수 있으며, 입소자로부터 입소비용의 전부를 수납하여 운영하는 양로시설의 요양보호사 배치기준은 입소자 20명당 1명으로 한다.

(6) 모든 종사자는 시설의 장과 근로계약을 체결한 사람이어야 한다.